

1500307-40.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036862/2021 - DEL.POL.SUZANO, 16118885 - DEL.POL.SUZANO, 564/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2036862 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Jose da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500307-40.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500307-40.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036862/2021 - DEL.POL.SUZANO, 16118885 - DEL.POL.SUZANO, 564/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2036862 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Jose da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA (nascido em 16/06/1987), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 08/02/2021, por volta das 10h48, na Rua João Batista Gava, nº 24, Jardim Cacique, neste Município e Comarca de Suzano, guardaria e teria em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 07 porções de maconha (42,98g) e 23 porções de cocaína (18,63g), além de R\$ 168,00 em espécie.

Em 09/02/2021, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva (fls. 66/68).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 133/139.

Em 05/07/2021, foi recebida a denúncia (fls. 140/141).

Em 11/08/2021, foi realizada a primeira audiência de instrução, em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo determinado que se aguarda-se a conclusão do incidente de verificação de dependência química do Réu e deferidas diligências defensivas (fls. 161/163).

Em 20/05/2022, foi constatada por este Magistrado grande confusão processual, estando o feito indevidamente sobrestado, sendo revogada a prisão preventiva, por excesso de prazo, e designada audiência para a oitiva de testemunhas indicadas pela Defesa (fls. 180).

Em 26/07/2022, foi realizada a segunda audiência de instrução, em que foram ouvidas testemunhas e realizado novo interrogatório do Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 199/203).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 199/203).

Já a Defesa, em suas alegações finais, pugna pela absolvição do Réu, por falta de prova. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, reiterou a realização da perícia para verificação da dependência química do Réu, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 213/224).

É o relatório.

De início, cumpre esclarecer alguns pontos sobre a confusa marcha processual, antes da minha promoção para esta 2ª Vara Criminal de Suzano.

Na audiência realizada em 11/08/2021, após a oitiva de testemunhas e interrogatório do Réu, foi declarada encerrada a instrução. Não obstante, em seguida, de forma absolutamente contraditória, foi aberto prazo para as partes requererem diligências, tendo o Ministério Público se manifestado pela prévia conclusão do incidente de dependência química do Réu em autos diversos (processo nº 1500236-38.8.26.0606) e a Defesa requerido a oitiva de duas novas testemunhas, sendo ambas deferidas (fls. 161/163).

A Defesa indicou os nomes e endereços das suas novas testemunhas em 25/08/2021 (fls. 170) e, não obstante, foi apenas prorrogada a prisão preventiva do Réu, em 03/11/2021 (fls. 177/178); determinado que se aguarda-se a conclusão do incidente, em 02/03/2022 (fls. 179); até que, na primeira conclusão do processo a mim, foi verificada essa indevida inércia e dado andamento ao feito, revogando a prisão preventiva, por excesso de prazo, em 20/05/2022 (fls. 180).

Impossível, data venia, que se aguarde um incidente instaurado em outro processo para a conclusão da instrução. Tanto é assim que, na audiência realizada em 26/07/2022, quando declarada encerrada a instrução, ninguém se insurgiu contra essa decisão, estando preclusa a oportunidade de verificar eventual dependência química do Réu.

Feita essa explicação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 14/15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 23/26) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 98/100), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Antônio Carlos Rocha Junior declarou que estava em patrulhamento de rotina, quando, no local dos fatos, viu dois homens sentados, encostados em um muro. Esse local é conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Quando os dois homens viram a equipe, um alertou o outro sobre a presença da viatura e o

alertado ficou assustado, o que motivou a abordagem. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com esses homens, sendo um deles o Réu, que foi aquele alertado quanto à presença policial. Realizadas buscas, no muro em que eles estavam encostados foi achada uma bolsa marrom, com drogas e dinheiro. Indagados, o Réu confessou a traficância, por estar desempregado, e o outro homem negou qualquer participação, mas não soube dizer o que fazia ali, já que não residia no bairro. Ambos portavam celulares, havendo suspeita de procedência ilícita desses bens. Já abordara o Réu uma semana antes, no mesmo bairro. Não tem nada contra o Réu. O Réu não disse morar no local, mas sim que uma amiga morava por ali. Fizeram buscas em um muro, na parte interna com autorização do Réu e com a "pessoa que estava lá". Não foi ele quem colheu a autorização de busca, mas sim uma equipe que chegou no apoio. Não se lembra o que a moradora falou sobre o Réu. Não foi constatada a procedência ilícita do celular apreendido na posse do Réu.

O policial militar Sandro Pereira Sales prestou depoimento no mesmo sentido, porém, dizendo que o Réu residia no local onde foi preso e onde as drogas foram apreendidas. Não entrou na residência, não sabe se alguém entrou, nem se houve autorização para busca no imóvel.

A informante Célia Maria da Silva, mãe do Réu, não estava presente quando da prisão do Réu. Disse que o Réu é usuário de crack, há mais de cinco anos, já tendo sido internado para tratamento três vezes. O Réu passou a morar na rua, em razão do vício. O Réu pode trabalhar com o pai, na serralheria da família. O Réu já foi preso anteriormente, mas não sabe o motivo, nem quanto tempo antes.

Em seu primeiro interrogatório judicial, o Réu disse ter 34 anos. Disse que morava com sua companheira no local onde foi preso. A droga que foi encontrada no muro era sua, mas para seu uso próprio. Estava usando droga no portão de casa quando preso. Ele e a namorada iriam usar as drogas apreendidas. Usa todas as drogas existentes e bebe. Faz uso diário de entorpecentes, trabalhando apenas para manter seu vício. Já foi detido duas vezes, uma vez por uma briga e outra por um roubo, mas não tem certeza. Não tem filhos. Seu último emprego foi com seu pai. Uma semana antes, foi preso no mesmo bairro, quando comprava drogas para uso pessoal. Acredita que o outro processo tramita na mesma Vara e, quando ouvido naquele processo, relatou a mesma coisa que disse nesta audiência. Pagou R\$ 100,00 pelas drogas adquiridas, sendo que uma parte já fora consumida. Não foi apreendido dinheiro. Deu a mesma versão dos fatos em delegacia. Não foi advertido sobre seus direitos em delegacia, já que estava "bem louco de droga".

O policial militar Marco Ribeiro da Silva, ouvido na segunda audiência, afirmou que se lembra vagamente dos fatos, sendo que quem atendeu a ocorrência foi uma outra equipe policial, que estava sob sua supervisão. Foi ao local, mas não se lembra se antes ou depois da abordagem. Não se lembra de ter conversado com o Réu. O local da prisão é próximo a um conhecido ponto de traficância, na Rua Brasil Para Cristo. Sabe que o Réu foi abordado pela mesma equipe que o prendeu na data dos fatos, pelo mesmo motivo, em uma rua próxima, Rua Germano Fiamini. Como não participou da abordagem, não sabe detalhes sobre a apreensão de drogas. Não se recorda se entraram na casa do Réu.

Em seu segundo interrogatório judicial, o Réu reiterou a versão apresentada no primeiro interrogatório, acrescentando que, quando da prisão, consumia drogas com um amigo. Não havia ninguém na rua. O amigo se chama Fabrício, sendo também abordado pela polícia. As drogas estavam no muro, sendo exatamente as apreendidas. Usaria aquelas drogas em três ou quatro horas. Não sabe quanto de droga usa por dia. Fabrício usava a droga fornecida pelo Réu.

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, guardava droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os policiais militares ouvidos em juízo, responsáveis pela prisão do Réu, relataram os fatos de forma harmônica, apontando terem visto o Réu na companhia de outro homem, que ambos reagiram ao avistarem a viatura, foram detidos e, ao lado deles, localizada uma sacola com diversas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, havendo a confissão informal do Réu sobre a traficância.

A mãe do Réu, ouvida em juízo, nada esclareceu sobre os fatos.

Já o Réu, em ambos seus interrogatórios judiciais, admitiu que guardava as drogas apreendidas exatamente no local apontado pelos policiais, mas disse que elas se destinavam ao seu uso próprio, bem como ao uso compartilhado com o amigo e com sua companheira à época dos fatos, Kelly. O Réu nega a posse de dinheiro. Todavia, em delegacia, admitiu que vende drogas para sustentar seu vício em crack, contrariamente as versões apresentadas em juízo e confirmando o relato dos policiais militares.

Assim, no confronto entre a frágil negativa do Réu em juízo, de um lado, e os coesos depoimentos testemunhais, de outro, considera-se demonstrada a intenção do Réu de destinar a droga com ele encontrada a entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas e não o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de aumento de pena e está configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu é tecnicamente primário, respondendo a processo anterior, também por tráfico de drogas (fls. 52/57), e não há prova que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Anoto que aplico o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1139, ressaltando minha posição pessoal de que a lei exige bons antecedentes, que não se confundem com antecedentes neutros, como os do Réu, que responde a processo criminal.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga é neutra, pois apreendidas apenas maconha e cocaína; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância também neutra, portanto. O Réu ostenta antecedentes neutros, por responder a outro processo anterior, também por tráfico de drogas (fls. 52/57). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes, ficando a pena base mantida como pena provisória. Conforme exposto acima, presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Todavia, tendo o Réu um processo anterior justamente por tráfico de drogas, a redução da pena provisória não deve ser na fração máxima, mas sim em 1/3, já que não há efetiva condenação, mas o processo é pelo mesmo crime.

Assim, resta a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, sendo esses estabelecidos no mínimo legal, pela ausência de prova sobre a situação financeira do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que cumpridos os requisitos do art. 44, CP. Em razão do montante da pena, substituo a pena de reclusão por prestação pecuniária, de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos, mantida a pena de multa.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA como incurso no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando a pena em concreto fixada e a manutenção das circunstâncias de fato, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Tendo em vista que o dinheiro é produto do crime e o celular apreendido instrumento do crime, decreto o seu perdimento. Encaminhe-se o dinheiro ao FUNAD. O celular é bem inservível e, por isso, deve ser destruído, oficiando-se.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA